

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28

<http://yaroslavl.arbitr.ru>**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****Р Е Ш Е Н И Е**

г. Ярославль

Дело № А82-534/2021

23 июня 2021 года

Резолютивная часть решения оглашена 22 июня 2021 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Кокуриной Н.О. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шарутиным А.С., рассмотрев в судебном заседании заявление **Забытова Андрея Сергеевича** (ИНН 760502940559)

о признании его несостоятельным (банкротом),

с привлечением к участию в рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) Департамента образования мэрии города Ярославля,

при участии:

заявитель (должник) – не явился, извещен,

установил:

Забытов Андрей Сергеевич (далее – Забытов А.С., должник) обратился в Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).

На основании указанного заявления определением Арбитражного суда Ярославской области от 02.03.2021 возбуждено производство по делу №А82-534/2021 о несостоятельности (банкротстве) Забытова Андрея Сергеевича.

Представитель должника направил в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, просит ввести в отношении Забытова А.С. процедуру реализации имущества гражданина.

Должник в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания с учетом норм статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещен надлежащим образом. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд рассматривает заявление в отсутствие не явившихся лиц.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Согласно пункту 1 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем

пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества (пункт 2 статьи 213.4 Закона о банкротстве).

В соответствии с п. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве определение о признании обоснованным заявления гражданина о признании его банкротом выносится в случае, если указанное заявление соответствует требованиям, предусмотренным статьей 213.4 настоящего Федерального закона, и доказана неплатежеспособность гражданина.

У Забытова А.С. имеется задолженность перед следующими кредиторами: АО «Альфа-банк», Банком ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», ООО МКК «Капиталь-НТ», ООО МФК «Эйрлоанс», ООО МКК «Русинтерфинанс», ООО МФК «Вэббанкир», ООО МФК «Экофинанс», ООО МКК «4финанс», ООО МФК «Лайм-Займ», ООО МФЦ Займер, ПАО «МТС-Банк». Общая сумма задолженности перед кредиторами превышает 800 000,00 руб. В подтверждение наличия задолженности заявителем представлены в материалы дела копии кредитных договоров, справки о размере задолженности, кредитная история должника и другие документы.

В настоящее время должник трудоустроен у ИП Овсянниковой Ирины Николаевны в должности продавца-кассира в магазине «Weider Спорт 1». Согласно приказу о приеме на работу от 03.02.2021 оклад Забытова А.С. составляет 16 000,00 руб. Иных доходов должник не имеет.

Недвижимого имущества, транспортных средств должник не имеет.

Семейное положение должника – состоит в браке, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.

Должник не является индивидуальным предпринимателем. Судимость отсутствует.

Как следует из материалов дела, должник прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых наступил. Более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств, которые имеются у гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность должны быть исполнены. Размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества. При наличии указанных обстоятельств в силу пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве гражданин предполагается неплатежеспособным.

Доказательств, свидетельствующих о возможности исполнения должником в полном объеме денежных обязательств в течение непродолжительного времени, в дело не представлено. Суд полагает доказанным факт наличия у должника признаков неплатежеспособности.

При таких обстоятельствах имеются основания для признания заявления гражданина о признании его несостоятельным (банкротом) обоснованным.

Ходатайство должника о введении процедуры реализации имущества суд удовлетворяет в силу следующего.

Пунктом 8 ст. 213.6 Закона предусмотрена возможность принятия судом по ходатайству гражданина решения о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина в том случае, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13 закона.

В данном случае должник не соответствует требованиям п. 1 ст. 213.13 для утверждения плана реструктуризации долгов, поскольку не имеет источника дохода, который позволял бы должнику и находящимся на его иждивении членам семьи не только располагать средствами для проживания в размере не менее величины прожиточного минимума, установленного субъектом Российской Федерации, но и погашать кредиторскую задолженность на условиях ее отсрочки (рассрочки). При этом суд учитывает разъяснения п. 31 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 13.10.2015 № 45.

С учетом изложенного в отношении должника водится процедура реализации имущества.

Должник просит утвердить кандидатуру финансового управляющего из числа членов Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих». Данная саморегулируемая организация представила кандидатуру Галеева Тимура Базгутдиновича, выразившего согласие быть утвержденным в качестве арбитражного управляющего должника. Согласно представленной информации его кандидатура соответствует требованиям статей 20, 20.2 Закона о банкротстве. С учетом изложенного и на основании статьи 45 Закона о банкротстве указанный арбитражный управляющий утверждается на должность финансового управляющего должника.

Применительно к статье 20.6 Закона о банкротстве суд утверждает размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. единовременно.

Руководствуясь статьями 167 - 170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 20, 20.2, 45, 124, 126, 127, 213.6, 213.9, 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

РЕШИЛ:

Признать Забытова Андрея Сергеевича (дата рождения: 26.08.1987; место рождения: гор. Ярославль; адрес регистрации: Ярославская область, г. Ярославль, п. Творогово, 16 линия, д. 12, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 120-803-138 01, ИНН 760502940559) несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев – до 22.12.2021.

Утвердить финансовым управляющим в деле о банкротстве должника Галеева Тимура Базгутдиновича (ИНН 026904803799, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 13268; почтовый адрес: 452780, Республика Башкортостан, Серафимовский с., 21 квартал, д. 9, кв. 12) – члена Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих».

Утвердить вознаграждение финансовому управляющему должника в размере 25 000 руб. единовременно.

Финансовому управляющему представить в арбитражный суд сведения о публикации сообщения о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина.

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества гражданина **на 20 декабря 2021 на 09 час. 40 мин.** в помещении суда по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина, д. 28, каб. 328.

Обязать финансового управляющего заблаговременно до даты судебного заседания представить в Арбитражный суд Ярославской области отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований

кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.

Конкурсным кредиторам, должнику, финансовому управляющему представить письменную позицию о применении (неприменении) в отношении должника правил об освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Судья

Н.О. Кокурина

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 20.11.2020 11:29:38
Кому выдана Кокурина Наталия Олеговна